

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2737/2533	นายสุเมธ ปานบำรุง	โจทก์
	นางหวัน เอี่ยมศรีเพ็ง	ผู้ร้อง
	นางสาวอรรวรรณ งามวงษ์น้อย	จำเลย
	นายสุเมธ ปานบำรุง โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 82)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดรถยนต์กระบะยี่ห้อฮิซุซุ สีขาว
หมายเลขทะเบียน ชลบุรี 9175 เพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาผู้
ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดไว้ดังกล่าวเป็นของผู้ร้องหาใช่ของจำเลยไม่ ขอ
ให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ปล่อยทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ คือ
รถยนต์คันพิพาทของผู้ร้องเสีย

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 74,75)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คำร้องของโจทก์มีเหตุสมควร จึงให้การถอนการยึดรถยนต์
คันพิพาทระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว คำร้องของโจทก์มีเหตุสมควร จึงให้การถอนการยึดรถยนต์
คันพิพาทระหว่างฎีกา

(พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี-วิชัย ตันติกุลนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>